



PUTUSAN

Nomor 5152 K/Pdt/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **YUYUN KURNIATI**, dalam hal ini selaku wali dari anaknya yang masih dibawah umur bernama **ALYSSA FATIMAH AZ-ZAHRA**;
2. **ALMA ANNISA FAUZIAH**;
3. **ALYA MALIAH FAIRUZ**;

Kesemuanya bertempat tinggal di Kebon Jayanti, RT 005, RW 008, Kelurahan Kebon Jayanti, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko Cahyo Kusumo, S.H., Advokat pada Kusumo & Partner, beralamat di Komplek Margahayu Raya, Jalan Jupiter Tengah Nomor 28, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2025;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

ACING, bertempat tinggal di Dusun Bojong, RT 004, RW 005, Kelurahan Cilamaya Girang, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mahendra, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Mahendra & Partners, beralamat di Perumnas Raya Blok 7, Jalan Anggur Nomor 111 Sukamelang, Subang 41211, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2025;

Termohon Kasasi;

Dan:

1. **ETI JUBAETI**, bertempat tinggal di Dusun Pasar Dua, RT 003, RW 003, Desa Cilamaya, Kecamatan Cilamaya

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 5152 K/Pdt/2025



Wetan, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Subarkah, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Bambang Subarkah, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo Gang Rambutan Nomor 22, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41211, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2025;

- 2. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SUBANG**, beralamat di Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 44, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ilman Jujun Permana, S.Si.T., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Subang, beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo S Nomor 44, Subang, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2024;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Subang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kuitansi pembayaran atas transaksi jual beli antara Penggugat dengan Ir. Imron terhadap sebidang tanah satu hamparan seluas 967 m² (sembilan ratus enam puluh tujuh meter persegi) satu hamparan yang terdiri dari 3 (tiga) sertifikat hak milik diantaranya SHM Nomor 123/Cilamaya Girang, SHM Nomor 125/Cilamaya Girang, dan SHM Nomor 129/Cilamaya Girang, yang masing-masing tercatat atas nama Ir. Imron, yang berlokasi di Kampung Bojong, Desa Cilamaya

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 5152 K/Pdt/2025



Girang, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, adalah sah secara hukum;

3. Menetapkan secara hukum jual beli tanah pada tanggal 1 November 2022 sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) berdasarkan kuitansi pembayaran pada petitum 2 antara Penggugat dengan Ir. Imron adalah sah dan mengikat pada pihak yang menandatangani;
4. Menetapkan secara hukum putusan atas gugatan pengesahan jual beli atas tanah ini dapat dipergunakan dan berlaku layaknya akta jual beli yang dapat dipergunakan untuk melakukan syarat sahnya balik nama sertifikat hak milik diantaranya:
 - a. SHM Nomor 123/Cilamaya Girang, dengan luas tanah 217 m² (dua ratus tujuh belas meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 1332/1994 tertanggal 11 Juli 1994. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Tanah milik Warsa;
 - Sebelah timur : Tanah milik Ir. Imron;
 - Sebelah selatan : Tanah milik Ir. Imron;
 - Sebelah barat : Tanah milik Warsa;
 - b. SHM Nomor 125/Cilamaya Girang, dengan luas tanah 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 2648/1994 tertanggal 11 Juli 1994. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Tanah milik Ir. Imron;
 - Sebelah timur : Tanah milik Untung Safei;
 - Sebelah selatan : Tanah milik H. Asep;
 - Sebelah barat : Tanah milik Atar;
 - c. SHM Nomor 129/Cilamaya Girang, dengan luas tanah 500 m² (lima ratus meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 2647/1994 tertanggal 11 Juli 1994. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Tanah milik Wara;
 - Sebelah timur : Tanah jalan Desa;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 5152 K/Pdt/2025



- Sebelah selatan : Tanah milik Untung Safei;
- Sebelah barat : Tanah milik Ir. Imron;

5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

6. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider:

Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Subang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa gugatan ini mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa Para Pemohon Intervensi: 1. YUYUN KURNIATI selaku wali dari anaknya yang masih di bawah umur yang bernama ALYSSA FATIMAH AZ-ZAHRA, 2. ALMA ANNISA FAUZIAH, dan 3. ALYA MALIAH FAIRUZ, dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Subang berkenan menerima permohonan ini yang pada pokoknya hendak menggabungkan diri dalam perkara ini karena objek perkara yang disebutkan dalam perkara *a quo* sebagaimana berupa sebidang tanah satu hamparan seluas 967 m² (sembilan ratus enam puluh tujuh meter persegi) yang terdiri dari 3 (tiga) dokumen sertifikat hak milik yang diantaranya adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 123/Cilamaya Girang, Sertifikat Hak Milik Nomor 125/Cilamaya Girang dan Sertifikat Hak Milik Nomor 129/Cilamaya Girang yang masing-masing tercatat atas nama Ir. Imron yang terletak di Kampung Bojong, Desa Cilamaya Girang, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, yang merupakan ahli waris dari (Alm) Ir. Imron dari hasil perkawinannya yang terdahulu dengan Yuyun Kurniati, sehingga dirasa memiliki kepentingan yang sama dengan Tergugat asal atas objek perkara yang dimaksud;

Bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Subang dengan Putusan Sela Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Sng tanggal 23 Desember 2024, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon Intervensi;
2. Menyatakan Pemohon Intervensi berhak untuk menggabungkan diri (*voeging*) sebagai pihak dalam Perkara Perdata Nomor

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 5152 K/Pdt/2025



44/Pdt.G/2024/PN Sng yang berkedudukan sebagai Tergugat Intervensi
Voering untuk melanjutkan perkara ini;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat
Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Subang telah
menjatuhkan Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Sng tanggal 8 April 2025,
dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan kuitansi pembayaran atas transaksi jual beli antara
Penggugat dengan Ir. Imron terhadap sebidang tanah satu hamparan
seluas 967 m² (sembilan ratus enam puluh tujuh meter persegi) satu
hamparan yang terdiri dari 3 (tiga) sertifikat hak milik diantaranya
Sertifikat Hak Milik Nomor 123/Cilamaya Girang, Sertifikat Hak Milik
Nomor 125/Cilamaya Girang, dan Sertifikat Hak Milik Nomor
129/Cilamaya Girang yang masing-masing tercatat atas nama Ir. Imron,
yang berlokasi di Kampung Bojong, Desa Cilamaya Girang, Kecamatan
Blanakan, Kabupaten Subang adalah sah secara hukum;
3. Menetapkan secara hukum jual-beli tanah pada tanggal 1 November
2022 sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah)
berdasarkan kuitansi pembayaran pada petitum poin 2 antara Penggugat
dengan Ir. Imron adalah sah mengikat pada pihak yang
menandatangani;
4. Menetapkan secara hukum putusan atas gugatan pengesahan jual beli
atas tanah ini dapat dipergunakan dan berlaku layaknya akta jual beli
yang dapat dipergunakan untuk melakukan syarat sahnya balik nama
Sertifikat Hak Milik diantaranya :
 - a. SHM Nomor 123/Cilamaya Girang, dengan luas tanah 217 m² (dua
ratus tujuh belas meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 5152 K/Pdt/2025



Gambar Situasi Nomor 1332/1994 tertanggal 11 Juli 1994. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah milik Warsa;
- Sebelah timur : Tanah milik Ir. Imron;
- Sebelah selatan : Tanah milik Ir. Imron;
- Sebelah barat : Tanah milik Warsa;

b. SHM Nomor 125/Cilamaya Girang, dengan luas tanah 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 2648/1994 tertanggal 11 Juli 1994. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah milik Ir. Imron;
- Sebelah timur : Tanah milik Untung Safei;
- Sebelah selatan : Tanah milik H. Asep;
- Sebelah barat : Tanah milik Atar;

c. SHM Nomor 129/Cilamaya Girang, dengan luas tanah 500 m² (lima ratus meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 2647/1994 tertanggal 11 Juli 1994. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah milik Wara;
- Sebelah timur : Tanah jalan Desa;
- Sebelah selatan : Tanah milik Untung Safei;
- Sebelah barat : Tanah milik Ir. Imron;

5. Menghukum Tergugat, Para Tergugat Intervensi dan Turut Tergugat, untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

6. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.734.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 322/PDT/2025/PT BDG tanggal 25 Juni 2025;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Juni 2025, kemudian terdapatnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 5152 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2025, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juli 2025, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Elektronik Nomor 6/Akta/Pdt.K/2025/PN Sng *juncto* 322/PDT/2025/PT BDG *juncto* 44/Pdt.G/2024/PN Sng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Subang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Juli 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Juli 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Pembanding/Para Tergugat Intervensi Voeging);
2. Menyatakan Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Pembanding/Para Tergugat Intervensi Voeging) adalah Pemohon Kasasi yang benar;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 322/PDT/2025/PT BDG tanggal 25 Juni 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Sng tanggal 8 April 2025;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Pembanding/Para Tergugat Intervensi Voeging) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Penggugat) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Penggugat) untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 5152 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Penggugat) untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *juncto* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 29 Juli 2025 dan tanggal 30 Juli 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 22 Juli 2025 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 29 Juli 2025 dan 30 Juli 2025, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Subang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat, yaitu bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 123/Cimalaya Girang atas nama Ir.Imron (P-12), Sertifikat Hak Milik Nomor 125/Cimalaya Girang atas nama Ir.Imron (P-13) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 129/Cimalaya Girang atas nama Ir.Imron (P-14) menunjukkan objek sengketa semula adalah milik dari Ir. Imron (Alm) sehingga Ir. Imron (Alm) memiliki hak untuk mengalihkan objek sengketa;
- Bahwa berdasarkan bukti Kwitansi Pembayaran tanggal 1 November 2022 (P-6), Kwitansi Pembayaran tanggal 28 Desember 2022 (P-7) Kwitansi Pembayaran tanggal 3 Januari 2023 (P-8), Kwitansi Pembayaran tanggal 16 Januari 2023 (P-9) dan Kwitansi Pembayaran tanggal 6 Maret 2023 (P-10) yang bersesuaian dengan bukti dari Tergugat yaitu Kwitansi Pembayaran Pembayaran DP Rumah dan Tanah tanggal 3 November 2022 (T-2), Kwitansi Pembayaran Jual Beli Rumah dan Tanah tanggal 28 Desember 2022 (T-3), Kwitansi

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 5152 K/Pdt/2025



Pembayaran Jual Beli Rumah dan Tanah tanggal 3 Januari 2023 (T-4), dan Kwitansi Pembayaran Jual Beli Rumah dan Tanah tanggal 16 Januari 2023 (T-5) yang bersesuaian dengan keterangan saksi Wahyudin yang menerangkan bahwa saksi menyerahkan uang di rumah mertua Saudara Acing dan pada saat itu ada Saudara Acing dan istrinya, serta Saudara H. Imron dan istrinya yaitu Saudari Eti serta saksi sendiri. Keterangan para saksi yang bersesuaian dengan hasil pemeriksaan setempat bahwa objek sengketa dalam penguasaan Penggugat, terlebih lagi Tergugat yaitu istri dari Ir. Imron (Alm) mengakui jual beli tersebut, dimana dalam ketentuan Pasal 174 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) mengatur mengenai pengakuan sebagai alat bukti dalam perkara perdata, dan pengakuan yang diucapkan di depan Hakim, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata yang mendefinisikan jual beli sebagai perjanjian di mana pihak yang satu menyerahkan barang dan pihak lain membayar harga yang disepakati, dimana Pengugat telah dapat membuktikan bahwa almarhum Ir. Imron telah menyerahkan sertifikat hak milik kepada Pengugat dan Pengugat telah membayar harga yang disepakati, maka jual beli tanah pada tanggal 1 November 2022 antara Penggugat dengan Ir. Imron (alm) adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: YUYUN KURNIATI dalam hal ini selaku wali dari anaknya yang masih dibawah umur bernama ALYSSA FATIMAH AZ-ZAHRA, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 5152 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. YUYUN KURNIATI** dalam hal ini selaku wali dari anaknya yang masih dibawah umur bernama **ALYSSA FATIMAH AZ-ZAHRA**, **2. ALMA ANNISA FAUZIAH** dan **3. ALYA MALIAH FAIRUZ** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 1 Desember 2025 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Sri Murniati, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 5152 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Sri Murniati, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 5152 K/Pdt/2025